

1500430-79.2020.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... policiais por seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e resolveram abordá-lo e em revista pessoal, localizaram três porções de "maconha" no bolso de sua calça, que afirmou que o entorpecente se destinava a seu consumo pessoal.

Foram apresentados o boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 03), auto de constatação preliminar (fls. 08), laudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 13 de Maio, 476, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500430-79.2020.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500430-79.2020.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3051441/2020 - DEL.POL.PIRAJU, 12233561 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DA SILVA AVELAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de FLÁVIO DA SILVA AVELAR, qualificado às fls. 05, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta que 02/07/2020, no período da tarde, na Rua João Greco, Vila Tibiriçá, nesta cidade e Comarca de Piraju, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 5,4g de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de uma porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98, ANVISA). Consta que avistaram o denunciado, pessoa conhecida nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e resolveram abordá-lo e em revista pessoal, localizaram três porções de "maconha" no bolso de sua calça, que afirmou que o entorpecente se destinava a seu consumo pessoal.

Foram apresentados o boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 03), auto de constatação preliminar (fls. 08), laudo pericial (fls. 17/19),

folha e certidão de antecedentes às fls. 61/69.

Em sede de audiência, houve oferta de defesa prévia, recebimento da denúncia e oitiva de testemunhas e interrogado o réu (fls. 102/103).

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações acerca da dosimetria e da pena. Por sua vez, a defesa sustentou a aplicação d apenas no mínimo legal.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo órgão ministerial em face de FLÁVIO DA SILVA AVELAR, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput da Lei 11.343/2006.

Do exame dos autos, verifico a ausência do decurso de prazos prescricionais, e inexistindo nulidades a serem sanadas ou demais preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito, reputando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

A materialidade do delito está comprovada boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 03), auto de constatação preliminar (fls. 08), laudo pericial (fls. 17/19) porquanto as análises revelaram resultado positivo para THC – substância listada na Portaria nº 344/1998 SVS/MS - F1, e de uso proscrito no Brasil.

Por sua vez, a autoria é igualmente certa e restou demonstrada.

A testemunha Paulo Rogério (policial civil) declarou: que ele e Lino fizeram diligência e avistaram o réu; que o abordaram por já conhecer e encontraram quantia de drogas; que o réu informou que era para uso; que foram até a residência e em seu quarto encontraram mais uma quantia de droga e balança; que o flagrante foi por tráfico.

A testemunha Lino Gregghi, policial civil, declarou: eu em diligência se depararam com veículo do réu; que como é conhecido, efetuaram abordagem e no bolso da calça havia 3 porções de maconha; que negou que tinha mais droga no veículo e sua casa; que na casa foi encontrada mais 11 porções de maconha e balança digital.

Em seu Interrogatório, o réu afirmou: que são verdadeiros os fatos da forma relatada pelos policiais, exceto por ser conhecido; que usa drogas desde os 15 anos; que havia comprado a porção para usar, confirmando a confissão que já havia feito em sede policial (fls. 05).

Nesses termos, há prova suficiente de que o réu possuía, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com subsunção de sua conduta à tipificação do art. 28, caput da Lei 11.343/2006, descabendo sua absolvição.

Embora tenham os policiais relatado ter sido encontrado mais droga na residência do réu e balança de precisão, o que indicaria conduta de tráfico, não há certeza sobre esse segundo encontro fortuito ter sido objeto de outra ação penal, e não foi promovida a mutatio libeli, pelo que mantém-se a imputação original da denúncia.

Não há insignificância da conduta, não havendo que se falar, ainda, em inconstitucionalidade do tipo penal.

Deveras, não é insignificante a conduta por lesar o indivíduo, possibilitar a escalada do vício e seu consequente ingresso em situação de marginalização familiar, social e potencialmente levá-lo ao cometimento de delitos que retiram a paz social. Ademais, o uso de drogas incentiva o mercado de entorpecentes que causa extremo dano social e promove a violência e o incremento da criminalidade.

Não se vislumbra incompatibilidade do tipo com a ordem constitucional, assim vindo decidindo reiteradamente este TJSP:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Compatibilidade do dispositivo com a CF, que contém mandado de criminalização e severa repressão da circulação de drogas ilícitas. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato, com violação do bem jurídico presumida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502686-70.2018.8.26.0482; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Autoria e materialidade comprovadas. Pretendida absolvição por atipicidade com base na alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Tipo penal que tutela a saúde pública. RE nº 653.659 sub judice no C. STF. Redução da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. Parcial provimento do recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1502902-48.2019.8.26.0562; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021) O acusado era imputável na data dos fatos. Sua conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP). É plenamente culpável, porque, além de imputável, era conhecedor da ilicitude de sua conduta, e lhe era exigível comportamento diverso.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que da responsabilidade do réu pelos delitos, devendo responder penalmente pelo praticado.

No caso, verifica-se da certidão de fls. 61/69 que o réu possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência.

Incide a atenuante da confissão (art. 65, III "d" do CP).

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Considerando as penas cominadas para o tipo em discussão e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, e tendo em vista tratar-se de réu reincidente, entendendo adequada a fixação da pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 05 (cinco) meses.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR, com fulcro no art. 387 do CPP, FLÁVIO DA SILVA AVELAR, previamente qualificado, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Considerando a natureza da pena ora aplicada, descabe aplicação de prisão preventiva.

Caso o patrono do acusado atue nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

- i) oficie-se ao instituto de identificação comunicando-se a condenação do réu;
- ii) oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III, da CF;
- iii) expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Piraju, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA